

1500111-91.2022.8.26.0242

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOAQUIM AUGUSTO SIMOES FREITAS

Comarca: Igarapava

Foro: Foro de Igarapava

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... em depósito droga, para fins de tráfico, consistente em 77 (setenta e sete) porções de cocaína, na forma popularmente conhecida como crack, com peso total aproximado de 14,03g (quatorze gramas e três centigramas); tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Sustenta o parquet que o acusado realizava o tráfico ilícito de entorpecentes no local ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Igarapava

Foro de Igarapava

1ª Vara

Rua Capitão Antônio Augusto Maciel, 130, Igarapava-SP - cep 14540-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500111-91.2022.8.26.0242 - lauda

SENTENÇA (Audiência)

Processo Digital nº:

1500111-91.2022.8.26.0242

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2039505/2022 - DEL.POL.PLANTÃO ITUVERAVA, 22953678 -

DEL.POL.PLANTÃO ITUVERAVA, 2039505 - DEL.POL.BURITIZAL

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

MARCIO FRANCISCO DOS SANTOS e outro

Juiz de Direito: Dr. JOAQUIM AUGUSTO SIMOES FREITAS

Vistos.

MÁRCIO FRANCISCO DOS SANTOS, qualificado às fls. 12-15, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso na conduta descrita pelo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Narra a inicial acusatória que, no dia 10 de fevereiro de 2022, por volta das 21h30, na Rua São Sebastião, 581, Centro de Buritizal/SP, nesta comarca, o acusado, mantinha em depósito droga, para fins de tráfico, consistente em 77 (setenta e sete) porções de cocaína, na forma popularmente conhecida como crack, com peso total aproximado de 14,03g (quatorze gramas e três centigramas); tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Sustenta o parquet que o acusado realizava o tráfico ilícito de entorpecentes no local dos fatos. Para tanto, mantinha em depósito, em um terreno baldio próximo à sua casa, 50 (cinquenta) porções de crack, com peso aproximado de 9,21g (nove

gramas e vinte e um centigramas); bem como mantinha em depósito sobre uma cama 27 (vinte e sete) porções da mesma droga, com peso aproximado de 4,82g (quatro gramas e oitenta e dois centigramas).

Consta ainda que, com efeito, o acusado foi flagrado mantendo em depósito considerável quantidade de droga, embaladas e prontas para a venda, além de quantia em dinheiro, indicativos seguros da prática do tráfico ilícito.

O acusado foi preso em flagrante (fl. 01), tendo sido a sua prisão convertida em prisão preventiva em audiência de custódia (fls. 43-48).

Por força de ordem liminar de habeas corpus concedida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 76-78), o acusado foi posto em liberdade em 03 de março de 2022 (fls. 82, 99-100). Em 25 de março de 2022 foi convalidada a liminar tendo sido revogada a prisão preventiva do acusado (fls. 103-104).

O acusado foi notificado (fl. 287) e apresentou defesa prévia (fls. 282-285).

A denúncia foi recebida no dia 05 de setembro de 2022 (fls. 292-294)

Realizada audiência de instrução e julgamento por videoconferência (fls. 292-294), procedeu-se à inquirição de duas testemunhas, bem como ao interrogatório do acusado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, com incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. A Defesa, por sua vez, requereu a desclassificação para o crime de porte de droga para consumo pessoal e, subsidiariamente, para o caso de condenação por tráfico, formulou requerimentos quanto à pena e ao regime prisional a serem fixados.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, constato que estão presentes as condições de existência da relação jurídica processual, satisfeitos os requisitos para o desenvolvimento válido do processo e preenchidas as condições da ação, notadamente no que tange à justa causa.

Nenhuma das partes apontou a existência de qualquer nulidade e também não constato a ocorrência de qualquer mácula à regularidade processual.

A capitulação jurídica dada pelo Ministério Público aos fatos narrados na denúncia não merece qualquer reparo.

Transcrevo o conteúdo da prova oral produzida nestes autos, no que relevante.

A testemunha Johnnathan Ambrozio dos Santos, Policial Militar, durante a fase investigativa (fl. 08), disse que:

QUE ESTAVA EM PATRULHAMENTO DE ROTINA COM SEU COLEGA, QUANDO ABORDARAM A PESSOA DE WILIAN, CONHECIDO DOS MEIOS POLICIAIS. EM CONVERSA COM ELE ESTE CONFESSOU QUE HAVIA A SEMANA PASSADA FURTADO UM BOTIJO DE GAS DO POSTO, QUE, CONFESSOU AINDA QUE TROCOU O BOTIJO DE GAS COM A PESSOA DE ANGELICA RECEBENDO PELO BOTIJO DE GAS DUAS PEDRAS DE CRACK, QUE, FORAM A CASA DE ANGELINA E ENCONTRARAM O BOTIJO DE GAS, QUE, ANGELICA NAO DISSE QUE SEU IRMAO SE ENCONTRAVA NA CASA, MAS EM DETERMINADO MOMENTO ELE MARCIO SAIU CORRENDO PARA UM TERRENO BALDIO, E NESSE TERRENO FOI ENCONTRADO CINQUENTA PEDRAS DE CRACK, QUE, DETIVERAM MARCIO, QUE, ENCONTRARAM MAIS VINTE E SETE PEDRAS DE CRACK NA CAMA SUPOSTAMENTE DE ANGELICA, E MAIS TRES CELULARES, QUE, NA CARTEIRA DE MARCIO FOI ENCONTRADO OITOCENTOS E SESSENTA REAIS, E NA CASA MAIS DINHEIRO, QUE DIANTE DOS FATOS DERAM VOZ DE PRISAO A MARCIO POR TRAFICO DE DROGAS.

A testemunha Marlon Diego Mariano Netto, Policial Militar, ouvido na fase investigativa (fl.10) apresentou versão idêntica ao seu colega de farda.

Em Juízo, Johnnathan Ambrózio dos Santos reproduziu fielmente o depoimento prestado à Autoridade Policial, sem acrescentar nada que mereça destaque.

A testemunha William Almeida Santana, durante a fase investigativa (fl. 09), disse que:

QUE FOI ABORDADO PELA POLICIA MILITAR, E CONFESSOU O FURTO DE UM BOTIJO DE GAS, E APOS CONFESSOU QUE TROCOU TAL BOTIJO DE GAS COM A PESSOA DE ANGELICA POR DUAS PEDRAS DE CRACK, QUE, CONHECE MARCIO IRMAO DE ANGELICA E SABR QUE MARCIO VENDE DROGAS, QUE, E USUARIO DE CRACK E USA CRACK TODOS OS DIAS.

Inquirido em Juízo, William Almeida disse que um parceiro seu tinha feito um furto de um botijão de gás. Que pegou o botijão e foi vender lá para ele. Disse que

vendou o botijão para Márcio a troco de drogas. Que quanto estava chegando lá os policiais chegaram. Que não tinha costume de drogar mercadorias por droga naquele local, tendo sido essa a única vez. Esclareceu que foi seu parceiro quem lhe contou sobre o local.

A testemunha Angelica Francisca dos Santos, ouvido na fase investigativa (fl. 11), disse que:

QUE TEM DOIS FILHOS UMA DE TRES MESES E UMA DE QUINZE ANOS DE IDADE, QUE, NEGA QUE COMPROU ALGUM BOTIJAO DE GAS DA PESSOA DE NOME WILIAN, QUE, NÃO CONHECE A PESSOA DE NOME WILIAN QUE DIZ LHE TER VENDIDO UM BOTIJAO DE GAS A TROCO DE DROGA, QUE, OS DOIS BOTIJOES DE GAS SAO DO SEU PRIMEIRO CASAMENTO, QUE, A DROGA ENCONTRADA EM SUA CASA E DO SEU IRMAO MARCIO, QUE, SABIA QUE O MESMO TINHA DROGA EM CASA, E QUE SABIA QUE MARCIO TRAFICA OU SEJA VENDE DROGAS, QUE, PERMITIU A ENTRADA DOS POLICIAIS EM SUA CASA, QUE, E ELA QUEM CUIDA DOS FILHOS E RECEBE AUXILIO DO INSS NO VALOR DE HUM MIL DUZENTOS E VINTE REAIS, QUE TINHA QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS EM DINHEIRO NA CASA, POIS ESTAVA JUNTANDO PARA COMPRAR UMA MAQUINA DE LAVAR, QUE, O PAI DA SUA CRIANÇA PEQUENA E ALCOOLATRA NAO MORA NA CASA, MAS FICAM JUNTOS.

O acusado Marcio Francisco dos Santos, ouvido na fase investigativa (fl. 12), disse que:

QUE ESTÁ CIENTE DE SEU DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. NÃO POSSUI ADVOGADO A INDICAR E SUA FAMÍLIA ESTÁ CIENTE DE SUA PRISÃO. EM RELAÇÃO AOS FATOS, AFIRMA QUE A DROGA ENCONTRADA EM SUA CASA E NO TERRENO OU SEJA AS PEDRAS DE CRACK SAO SUAS, QUE SUA IRMA MARCIA NAO TEM NADA A VER COM AS PEDRAS DE CRACK ENCONTRADAS PELA POLICIA MILITAR, QUE A DROGA ENCONTRADA É PARA SEU CONSUMO PESSOAL, POIS E USUARIO DE CRACK, QUE, O DINHEIRO ENCONTRADO É DO SEU TRABALHO, POIS TRABALHA NA ROÇA E NA CIDADE, QUE, NA HORA DA SUA PRISAO PELA POLICIA MILITAR LEVOU UMA RASTEIRA E FOI LESIONADO NA TESTA, QUE, TEM PASSAGEM POR BRIGA NA RUA.

Interrogado em Juízo, o acusado Márcio Francisco confirmou que as porções de droga realmente estavam lá. Disse que, ao que se lembra, tinha apenas uma porção, aquela com que estava no terreno baldio. Esclareceu que essa porção estava dividida em cinquenta pedações, embalados separadamente. Que não se recorda da existência das porções sobre a cama. Relatou que estava desempregado e que pegou as porções de droga na intenção de vender. Afirmou que vendeu uma, não recebeu, e começou até a usar. Que se arrependeu de ter pegado as drogas, mas estava desempregado e precisava comer.

É o extrato da prova oral. Passo a análise do mérito.

A materialidade e autoria da conduta descrita na denúncia estão satisfatoriamente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante de fl. 01, pelos boletins de ocorrência de fls. 02-05 e 108-112, pelo laudo de constatação provisória de fls. 22-24, pelas fotografias de fls. 25-27, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 40-41, pelo laudo do exame de toxicológico definitivo de fls. 106-107, bem como pelo relatório final lavrado pela Autoridade Policial às fls. 91-93.

No campo da prova oral, além do depoimento claro e preciso do policial militar ouvido em Juízo, que descreveu minuciosamente o contexto no qual se deu a apreensão das porções de droga, há também o depoimento da testemunha Willian, que confirmou ter adquirido drogas do acusado.

Por fim, o acusado, por ocasião de seu interrogatório judicial, confessou cabalmente que as porções de drogas apreendidas em seu poder eram destinadas também à venda.

Diante de todo o contexto ora apresentado, concluo que o acusado Márcio Francisco dos Santos é a pessoa que no dia 10 de fevereiro de 2022, por volta das 21h30, na rua São Sebastião, 581, Centro, Buritizal/SP, mantinha em depósito, para fins de tráfico, setenta e sete porções de cocaína, na forma popularmente conhecida como crack, com peso total aproximado de 14,03g (quatorze gramas e três centigramas), tudo sem autorização legal ou regulamentar.

Sob o ponto de vista do tipo objetivo, concluo que a conduta praticada pelo acusado se subsume perfeitamente ao tipo descrito pelo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Passando a análise do tipo subjetivo, é patente que o acusado praticou a conduta que lhe é imputada de forma consciente e voluntária, o que evidencia a presença do

dolo reclamado para a configuração do crime de tráfico de drogas.

No que tange à ilicitude, não há nos autos prova ou mesmo alegação pelas partes sobre a ocorrência de quaisquer das causas legais ou supralegais de sua exclusão. Relativo à culpabilidade, analisada à luz da Teoria Finalista da Ação, tem que o acusado é pessoa penalmente imputável, não havendo nos autos qualquer prova no sentido de que ele, no momento da ação, não era capaz de entender o caráter ilícito de sua conduta e de determinar-se conforme este entendimento. Também não há prova da incidência de qualquer fato que tornasse inexigível do acusado a adoção de conduta diversa. Com isso, está caracterizado o juízo de censurabilidade que recai sobre a conduta típica e ilícita por ele praticada.

Resolvendo-se a questão do mérito pela condenação, passo à dosimetria da pena, nos termos do que estabelece o art. 68 do Código Penal.

Atento ao comando do art. 42 da Lei nº 11.343 de 2006, inicialmente analiso as circunstâncias judiciais preponderantes: a natureza da substância prejudica, uma vez que o acusado traficava "crak", que é substância capaz de induzir forte dependência e que causa enormes prejuízos à saúde; a quantidade da substância não prejudica; a personalidade não prejudica, ante a inexistência de elementos para aferi-la; a conduta social não é desabonadora, uma vez que nada restou provado nesse sentido.

Quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal que não constituem preponderantes tem-se o seguinte: a culpabilidade não é dotada de nenhum destaque, uma vez que é a normal do tipo penal praticado, razão pela qual não prejudica; os antecedentes também não pesam contra; os motivos não pesam contra; circunstâncias do crime não prejudicam, pois a dinâmica dos fatos não possui qualquer contorno que mereça destaque; as consequências do crime não prejudicam, por são as inerentes ao tipo; o comportamento da vítima não se aplica, pois trata-se de crime que tutela a saúde pública. Diante deste panorama, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, verifico ser aplicável a circunstância atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d) e que não incide nenhuma circunstância agravante, de modo que promovo a atenuação da pena à razão de 1/6 (um sexto), pelo que fixo a pena provisória em 5 (cinco) anos e de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase de aplicação da pena, constato que incide a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343 de 2006, uma vez que o acusado é primário, possuidor de bons antecedentes e que não há qualquer prova no sentido de que ele seja dedicado a atividades criminosas ou integrante de organização criminosa, e que não incide qualquer causa geral ou especial de aumento de pena, de modo que diminuo a pena à razão de 2/3 (dois terços), razão pela qual fixo a pena definitiva em 1 (um) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Não há nos autos qualquer elemento que indique ser o acusado pessoa financeiramente abastada, motivo pelo qual fixo para cada dia multa o valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do crime.

O acusado ostenta a condição de primário e considerando a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada, com espeque no que dispõe o art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Tendo em conta que o acusado, pessoa primária, está sendo condenado em razão da prática de crime doloso praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, ao cumprimento de pena privativa de liberdade inferior a quatro anos, entendo que estão preenchidos os requisitos reclamados pelo art. 44 do Código Penal para a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Assim sendo, atento ao fato que a quantidade da pena privativa de liberdade imposta é superior a um ano, substituo-a por duas penas restritivas de direitos (art. 44, § 2º, segunda parte), consistentes em: prestação de serviços à comunidade à razão de uma hora por dia de condenação, em favor de instituição a ser designada pelo Juízo das Execuções, e prestação pecuniária no valor equivalente a um salário-mínimo

vigente à época do pagamento, que deverá ser paga mediante depósito na conta judicial nº 3100112752699 – Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, comarca de Igarapava, 1ª Vara (nos termos dos Provimentos 01/2013 e 32/2013 CGJ).

Uma vez fixado o regime inicial aberto, não há que se falar na possibilidade de aplicação da detração determinada pelo art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Não há pedido de fixação de indenização mínima, pelo que fica prejudicada a aplicação do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

O acusado atualmente está em liberdade e não há nada que indique a necessidade de decretação de prisão preventiva. Demais disso, a natureza da pena aplicada não é compatível com a custódia cautelar. Assim sendo, concedo a ele o direito de recorrer em liberdade.

Ante a todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, pelo que CONDENO o acusado, MÁRCIO FRANCISCO DOS SANTOS, como incurso no crime descrito pelo art. 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343 de 2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com valor unitário equivalente a um trigésimo do salário-mínimo nacional vigente à época do crime, substituída a pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade pelo tempo da condenação e prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo vigente à época pagamento.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, conforme prescrito na alínea “a” do § 9º do art. 4º da Lei Estadual nº 11.608 de 2003.

Com fundamento no art. 98 do Código de Processo Civil, defiro ao acusado os benefícios inerentes à gratuidade da justiça, razão pela qual fica suspensa a exigibilidade das custas e despesas processuais, nos termos do § 3º do mesmo disposto legal.

Após o trânsito em julgado:

Nos termos art. 372 das Normas de Serviço, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia.

Comunique-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt, conforme determina o art. 393, V, das NSCGJ.

Decreto a perda do dinheiro apreendido nos autos em favor da União, que deve ser destinado ao FUNAD.

Decreto a perda dos telefones celulares apreendidos (fls. 40-41) e, considerando as reiteradas manifestações de desinteresse em tal objeto por parte da SENAD, determino a sua destruição.

Oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal (art. 398, II, das NSCGJ).

Expeça-se Guia de Recolhimento Definitiva, nos termos do que estabelece, os artigos 467 e seguintes das Normas de Serviço.

Elabore-se cálculo da pena de multa e expeça-se a respectiva certidão, dando-se, em seguida, vista dos autos ao Ministério Público.

Regularize-se eventual pendência na classe/assunto do feito, tarjas (Comunicado CG nº 23/2016) e anotação de segredo de justiça (Comunicado CG nº 1367/2015), honorários, objetos apreendidos, recolhimento de fiança e/ou valores apreendidos, IIRGD e BNMP.

Cumpridas as determinações acima e realizados todos os demais atos de praxe, arquivem-se os autos com a devida baixa.

Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados.

Cumpra-se.

Igarapava, 1º de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA